摘要：

明确先行赔付的适用主体和基本定位。一是在《证券法》第九十三条规定发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司可以委托投资者保护机构开展先行赔付的基础上，结合实践需要，进一步明确会计师事务所、律师事务所等《证券法》规定以外的主体自愿先行赔付的，可以参照适用本《指导意见》（第一条、第二十条）。二是强调先行赔付属于前述主体与受损投资者之间的自愿民事和解，先行赔付主体主动实施先行赔付后，依法受让投资者对发行人及其他连带责任人的索赔权利，并行使追偿权（第二条、第十条）。

为促进和保障《证券法》第九十三条规定的先行赔付活动实施更加规范、透明、可预期，**更好发挥先行赔付制度快捷化解证券群体性纠纷的功能作用**，中国证监会起草《证券市场先行赔付指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

为更好遵循公开、公平、公正原则，保障《中华人民共和国证券法》第九十三条规定的先行赔付规范开展，**支持先行赔付主体委托投资者保护机构依法、便捷、高效开展先行赔付，切实保护投资者合法权益**，依据《中华人民共和国证券法》等法律法规，制定本指导意见。

第一条 **发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行人的控股股东、实际控人、相关的证券公司（以下统称先行赔付主体）自愿先行赔付全案投资者损失的，适用本指导意见。**

第二条 先行赔付应当遵循依法合规、自愿诚信、公开透明的原则，充分保障投资者知情权、选择权和求偿权。

第三条 先行赔付主体可以委托中国证券投资者保护基金有限责任公司（以下简称投保基金公司），就赔偿事宜与受损投资者达成协议，予以先行赔付。

第四条 投保基金公司依法接受委托，与先行赔付主体签署委托协议，为先行赔付的实施提供专业支持服务，不代替相关责任主体承担民事赔偿责任，不代替先行赔付主体行使追偿权。

第五条 投保基金公司接受先行赔付主体委托时，应当对下列事项进行评估：

（一）先行赔付主体具备相应赔付能力；

（二）案件主要事实清楚；

（三）投资者损失计算要素明确；

（四）先行赔付主体的委托授权充分有效；

（五）不存在其他可能影响先行赔付的情形。

评估过程中，投保基金公司可以通过适当方式听取专家意见。投保基金公司评估认为不符合前款规定情形的，可以不接受先行赔付主体的委托。

第六条 投保基金公司应当遵循中立、公益、专业、高效、透明原则，勤勉履职，维护各参与主体的合法权益，促进先行赔付达成，不得就提供专业服务向先行赔付主体、投资者收取费用。

第七条 投保基金公司可以接受委托提供下列服务：

（一）指导先行赔付实施。为先行赔付主体开展先行赔付方案制定、信息发布、投资者沟通等提供专业咨询、意见
建议。

（二）提供损失计算支持服务。根据委托向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）调取交易结算数据，按照先行赔付主体确定的损失计算要素与方法提供损失计算服务。

（三）设立先行赔付专栏。在投保基金公司官网设立先行赔付专栏，根据委托提供信息集中发布、适格投资者信息查询等服务。

（四）担任专项基金管理人。根据委托担任先行赔付专项基金管理人，履行资金监管、赔付核算、资金划付、专项基金清算等职责，及时公开实施进展。

第八条 先行赔付主体应当在赔付方案确定、专项基金设立、投资者申报期限起止、赔付资金划付到账等重要节点及时多渠道发布公告，通过线上平台、咨询热线等多种方式开展方案宣传引导、投资者答复，为投资者及时知悉并参与先行赔付提供便利，充分保障投资者知情权和选择权。

第九条 先行赔付主体应当参照最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的相关司法解释等规定，遵循集约化解矛盾、公平对待投资者、便利投资者参与、切实保护投资者合法权益的原则，制定先行赔付方案。先行赔付方案应当简明清晰、通俗易懂，载明适格投资者范围及认定方法、赔付金额计算要素和计算方法、投资者申报渠道和申报期限等必要内容。

第十条 先行赔付主体应当在公告的先行赔付方案中，以醒目方式充分提示投资者接受先行赔付的法律后果，包括：申报同意接受先行赔付即视为认可先行赔付方案载明的和解约定；取得先行赔付款后，对本案发行人以及其他全部连带责任人的索赔权利将完整转让给先行赔付主体，由先行赔付主体依法行使追偿权等。

第十一条 先行赔付主体在先行赔付方案正式发布前，应当将拟赔付资金及时足额划入先行赔付专项基金账户。投保基金公司对先行赔付专项基金实行专户管理、专款专用。

第十二条 先行赔付方案正式发布后，先行赔付主体可以委托投保基金公司将适格投资者赔付信息上传至投保基金公司官网的先行赔付专栏供投资者查询。投保基金公司可以商请中国证券业协会协调组织投资者开户所在证券公司及其营业网点，配合做好信息传递、通知提示、协助服务等保障工作。证券交易场所、中国结算对先行赔付提供必要技术支持。

第十三条 适格投资者可以在公告载明的申报期限内，通过先行赔付方案指定的线上或者线下渠道进行申报，自主选择是否接受先行赔付。

第十四条 投资者申报期限届满后，投保基金公司按照委托协议和先行赔付方案，根据核查确认的申报结果办理赔付资金划付。投保基金公司可以委托中国结算将赔付资金划付结算参与人，再由结算参与人将赔付资金划付相关投资
者。

第十五条 先行赔付后，先行赔付主体可以依法向发行人以及其他连带责任人追偿。先行赔付主体出于追偿需要，可以在先行赔付后向投保基金公司申请获取先行赔付情况材料。

第十六条 投保基金公司根据本指导意见，制定先行赔付相关业务规则，为开展先行赔付服务提供必要保障。

第十七条 投保基金公司与中国结算、证券交易场所、中国证券业协会等单位建立健全工作机制，加强协作。

第十八条 中国证监会可以依法依规将先行赔付相关情况作为行政许可审查、行政处罚裁量、证券期货市场诚信监督管理等的考量因素。

第十九条 中国证监会对投保基金公司受托开展先行赔付工作进行监督，各相关派出机构配合做好先行赔付制度的宣传引导等相关工作。

第二十条 会计师事务所、律师事务所等本指导意见第一条规定的先行赔付主体以外的主体自愿先行赔付投资者损失的，可以参照适用本指导意见。

第二十一条 本指导意见自公布之日起施行。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

161 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论